MINISTER EDUKACJI I NAUKI

Warszawa, 28 czerwca 2022 r.

BM-WRP.0234.969.2022.PW

Pan
Janusz Cieszyński
Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pismo z 3 czerwca 2022 r. (nr DRC.WLA.0610.6.2022) przekazujące ***projekt ustawy o aplikacji mObywatel***, uprzejmie informuję, że zgłaszam następujące uwagi.

1. W art. 16 projektu ustawy zaproponowano zmianę *ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) – dalej „ustawa PSWN", polegającą na dodaniu w art. 74 ust. 4a w brzmieniu: *„Na wniosek studenta uczelnia wydaje legitymację studencką w postaci mLegitymacji studenckiej, stanowiącej dokument elektroniczny wydany w aplikacji mObywatel, o której mowa w ustawie z dnia… o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. ….).".*

   Jako uzasadnienie dla wprowadzanej zmiany projektodawca wskazał na zobowiązanie uczelni do wydawania studentowi, na jego wniosek, mLegitymacji studenckiej, jako mobilnej postaci legitymacji studenckiej, co – jak należy zakładać – w konsekwencji ma przyczynić się do upowszechnienia korzystania z mLegitymacji studenckiej.

   Status legitymacji studenckiej, w tym mLegitymacji studenckiej, jest obecnie regulowany w przepisach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki w sposób następujący. Zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy PSWN uczelnia obligatoryjnie wydaje studentowi legitymację studencką. W § 20 i § 21 *rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów* (Dz. U. z 2021 r. poz. 661), wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 81 ustawy PSWN, został określony sposób wydawania i potwierdzania ważności legitymacji studenckiej oraz jej wzór. Zgodnie z tymi przepisami legitymacja studencka:

   1) jest wydawana w formie elektronicznej karty procesorowej (elektroniczna legitymacja studencka – ELS);

2) **może być dodatkowo** wydawana w formie dokumentu elektronicznego przechowywanego i okazywanego przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej (mLegitymacja studencka).

mLegitymacja studencka może być wydana studentowi, któremu nadano numer PESEL, na jego wniosek (§ 20 ust. 2). Wzór legitymacji studenckiej, zarówno ELS, jak i mLegitymacji studenckiej, jest zawarty w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

mLegitymacja studencka stanowi obecnie dodatkową mobilną wersję ELS i może być wydana studentowi – na jego wniosek – któremu uprzednio wydano ELS. Możliwość wydania mLegitymacji studenckiej na wniosek studenta przez uczelnię, a nie obowiązek, wynika z tego, że w celu wydania mLegitymacji studenckiej uczelnia musi wcześniej przystąpić do porozumienia z ministrem właściwym do spraw informatyzacji. Obecnie przystąpienie do porozumienia jest dla uczelni dobrowolne.

Biorąc pod uwagę ww. przepisy oraz projektowaną zmianę, należy stwierdzić, że uregulowanie na gruncie ustawy PSWN wyłącznie jednej formy legitymacji studenckiej, tj. mLegitymacji studenckiej, z pominięciem ELS wydawanej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie studiów i stanowiącej obecnie podstawową formę wydawania legitymacji studenckiej mogłoby prowadzić do niespójności przepisów art. 74 i art. 81 ustawy PSWN.

Ponadto w uzasadnieniu projektu ustawy wskazano na zobowiązanie uczelni do wydawania, na wniosek studenta, mLegitymacji studenckiej. Natomiast nie wyjaśniono kwestii obowiązku zawierania przez uczelnie porozumień z ministrem właściwym do spraw informatyzacji warunkujących wydawanie mLegitymacji studenckiej.

Należy zwrócić uwagę, że obecnie w systemie szkolnictwa wyższego i nauki działa 366 uczelni (dane z Systemu POL-on), z czego większość nie przystąpiła do porozumień z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Z art. 3 projektu ustawy wynika, że to minister właściwy do spraw informatyzacji będzie zapewniał m.in. funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego obsługiwane są procesy związane z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel oraz usług udostępnianych i świadczonych w tej aplikacji. W ocenie skutków regulacji wskazano, że: *„System aplikacji mObywatel, finansowany w ramach środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw informatyzacji, zapewnia rozwiązanie techniczne (w tym API, certyfikat dla uczelni lub szkoły, dostęp do portalu webowego). (…) Biorąc pod uwagę zakres zadań i czasochłonność po stronie uczelni – do obsługi rozwiązania nie jest konieczny zakup dodatkowej infrastruktury sprzętowej po stronie uczelni. Zakres koniecznych prac może być wykonywany na aktualnie posiadanym sprzęcie komputerowym.”.*

W związku z tym niezbędne rozwiązania techniczne w tym zakresie umożliwiające wydawanie tych dokumentów elektronicznych zostaną zapewnione przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w ramach funkcjonowania aplikacji mObywatel. Natomiast w uzasadnieniu projektu nie przedstawiono stosownych wyjaśnień dotyczących technicznych aspektów korzystania przez uczelnie z aplikacji mObywatel (zwłaszcza przez te, które obecnie z tych usług nie korzystały).

Należy też zauważyć, że użyty w projekcie ustawy wyraz „organ” (art. 4 ust. 2 pkt 2 projektu) w odniesieniu do uczelni nie jest właściwy. Uczelnia nie jest organem w rozumieniu przepisów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Uczelnia to osoba prawna, która działa poprzez swoje organy, m.in. rektora. Zatem w odniesieniu do uczelni właściwym będzie użycie określenia „podmiot”.

Przedstawiając powyższe uprzejmie wskazuję, że wynikającą z projektowanych rozwiązań intencję upowszechnienia korzystania z mLegitymacji studenckiej należy uznać za słuszną, jednak istnieje uzasadniona obawa, że proponowane w projekcie ustawy regulacje mogą nie przynieść zamierzonego skutku.

Jak wyjaśniono powyżej mLegitymacja studencka stanowi obecnie dodatkową mobilną wersję ELS i może być wydana studentowi (na jego wniosek), któremu uprzednio wydano ELS.

Zaproponowane przez projektodawcę rozwiązanie co prawda wprowadza zobowiązanie dla uczelni do wydania mLegitymacji studenckiej, na wniosek studenta, jednak nadal dominującą (podstawową) formą legitymacji studenckiej obligatoryjnie wydawaną przez uczelnie, będzie ELS.

Uprzejmie informuję, że w trakcie roboczego spotkania Departamentu Szkolnictwa Wyższego MEiN, które odbyło się w dniu 22.06.2022 r. z przedstawicielami uczelni oraz Departamentem Regulacji Cyfrowych KPRM w sprawie funkcjonalności mLegitymacji studenckiej, w tym praktycznego zastosowania zaproponowanych w ww. projekcie ustawy zmian, skonkludowano, że wprowadzenie projektowanych rozwiązań nie wyeliminuje obligatoryjności wydawania przez uczelnie ELS, a co za tym idzie nie spowoduje wyodrębnienia mLegitymacji studenckiej w sposób, który pozwoli studentom na posługiwanie się mLegitymacją studencką bez konieczności wydawania ELS.

Rozważając różne warianty uregulowania sposobu wydawania legitymacji studenckiej poddano pod rozwagę przyjęcie takich rozwiązań, które pozwolą nadać mLegitymacji studenckiej status odrębnej od ELS formy legitymacji studenckiej, co w konsekwencji pozwoliłoby na posługiwanie się wyłącznie mLegitymacją studencką, bez konieczności posiadania ELS, w tym przedłużania jej ważności. Takie rozwiązanie, co potwierdzono podczas spotkania, jest optymalnym rozwiązaniem oczekiwanym przez środowisko akademickie, skonsumuje bowiem potrzeby uczelni oraz studentów w dobie postępującego rozwoju cyfryzacji.

Konieczne jest zatem wypracowanie rozwiązań, które zobowiążą uczelnie do wydawania mLegitymacji studenckiej jako podstawowej formy legitymacji potwierdzającej status studenta, a jednocześnie zapewnią możliwość wydania studentowi, na jego wniosek, ELS. Optymalne wydaje się więc wskazanie w art. 74 ustawy PSWN, obydwu form, w jakich wydawana jest legitymacja studencka, tj. mLegitymacja studencka oraz ELS; z jednoczesnym ograniczeniem możliwości wydawania ELS do określonych sytuacji na wniosek studenta. Rozwiązania takie mają szansę przełożyć się na upowszechnienie korzystania z mLegitymacji studenckiej, w efekcie czego mogłaby stać się dominującą formą legitymacji studenckiej, co w konsekwencji pozwoliłoby ograniczyć po stronie uczelni koszty związane z wydawaniem ELS (m.in. zmniejszyłoby liczbę zamawianych blankietów i koszty ich personalizacji). Ustalenie oczekiwanego brzmienia projektowanej regulacji wymaga jednak

uprzednich konsultacji roboczych z projektodawcą, w wyniku których będą mogły zostać rozstrzygnięte zasygnalizowane wyżej wątpliwości.

Jednocześnie, w opinii MEiN, termin wejścia w życie zmian jakie zostaną ostatecznie wypracowane, powinien być skorelowany z rokiem akademickim. Legitymacja studencka jest dokumentem charakteryzującym się specyficznym trybem wydawania – co do zasady jest wydawana z początkiem roku akademickiego, a także (choć w mniejszej skali) z początkiem semestru letniego (w przypadku studiów rozpoczynających się od drugiego semestru roku akademickiego). W związku z tym dzień 1 października 2023 r. jest optymalnym terminem wejścia w życie zmian związanych z wydawaniem legitymacji studenckiej.

Jednocześnie sygnalizuję, że możliwość wprowadzenia rozwiązań zobowiązujących uczelnie do wydawania mLegitymacji studenckiej, jako podstawowej formy legitymacji studenckiej, może wymagać szczególnych rozwiązań dotyczących zasad dobrowolności korzystania z aplikacji mObywatel w przypadku studentów, którym zostaną wydane mLegitymacje studenckie, ze względu na potrzebę zapewnienia ciągłości poświadczania statusu studenta.

Jednocześnie ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki deklaruję wolę i gotowość do dalszych spotkań w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań prawnych w omawianym zakresie.

2. Proponuję uzupełnienie projektu ustawy o zapisy związane z mLegitymacją służbową nauczyciela w brzmieniu:

„1) w art. 4 w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) mLegitymacji służbowej nauczyciela, o której mowa w art. 11a ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116)”

2) po art. … dodaje się art. … w brzmieniu:

„Art. … W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116) w art. 11a:

1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły wydaje legitymację służbową w postaci mLegitymacji służbowej nauczyciela, stanowiącej dokument elektroniczny wydany w aplikacji mObywatel, o której mowa w ustawie z dnia … o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. …).”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wzór oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, wzór oraz tryb wystawiania mLegitymacji służbowej nauczyciela, o której mowa w ust. 2a, sposób potwierdzania ważności legitymacji oraz przypadki, w których legitymacja podlega zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu, uwzględniając w szczególności potrzebę poświadczenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a także termin, w którym dyrektor szkoły jest obowiązany do wydania legitymacji.”

W związku z powyższym proponuję uzupełnienie tekstu uzasadnienia o następujące informacje:

UZASADNIENIE:

W art. … projektu proponuje się dodanie ust. 2a do art. 11a w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i 1116). Zmiana ta ma na celu zobowiązanie dyrektora szkoły do wydawania nauczycielowi na jego wniosek mLegitymacji służbowej nauczyciela, jako mobilnej postaci legitymacji służbowej. Proponuje się również zmianę brzmienia ust. 3 w art. 11a, która umożliwi ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania określenie w drodze rozporządzenia wzoru oraz trybu wystawiania mLegitymacji służbowej nauczyciela, sposób potwierdzania ważności legitymacji oraz przypadki, w których legitymacja podlega zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu.

3. Jednocześnie w związku z planowanymi zmianami w ustawie o aplikacji mObywatel w zakresie wydawania mLegitymacji szkolnych i mLegitymacji służbowych nauczyciela, zachodzi potrzeba nowelizacji *ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej* (Dz. U. z 2022 r. poz. 868 i 1116). Proponowane przepisy pozwolą na rozszerzenie zakresu zbieranych informacji w SIO oraz umożliwią przepływ informacji pomiędzy bazą danych SIO a aplikacją mObywatel w celu wydania mLegitymacji szkolnych i mLegitymacji służbowych nauczyciela.

   Wobec powyższego proponuję uzupełnienie projektu ustawy o następujące zapisy w zakresie ustawy o systemie informacji oświatowej, w brzmieniu:

   „Art… W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 868 i 1116) wprowadza się następujące zmiany:

   1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

   „6) zbiór danych o legitymacjach, o których mowa w art. 11 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwany dalej „rejestrem legitymacji.”;”;

   2) w art. 13 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

   „14) numer legitymacji dla dzieci niepełnosprawnych.”;

   3) w art. 14 w pkt 32 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 33 i 34 w brzmieniu:

   „33) numer legitymacji;
   34) fotografię kolorową zawierającą wizerunek twarzy w przypadku gdy złożono wniosek o wydanie mLegitymacji szkolnej, o której mowa w art. 11 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”;

   4) w art. 29 w ust. 1:

   a) w pkt 1 w lit. l średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. m i n w brzmieniu:

„m) numer legitymacji;
n) fotografię kolorową zawierającą wizerunek twarzy w przypadku gdy złożono wniosek o wydanie mLegitymacji służbowej nauczyciela, o której mowa w art. 11a ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;";

b) w pkt 1a w lit. j średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k i l w brzmieniu:

„k) numer legitymacji;
l) fotografię kolorową zawierającą wizerunek twarzy w przypadku gdy złożono wniosek o wydanie mLegitymacji służbowej nauczyciela, o której mowa w art. 11a ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela";

5) po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:

„Art. 29a. W rejestrze legitymacji są gromadzone następujące dane:

1) numer legitymacji;
2) data wydania legitymacji;
3) data ważności legitymacji;
4) typ legitymacji;
5) kod QR niezbędny do wygenerowania mLegitymacji;
6) kod aktywacyjny mLegitymacji;
7) numer edycji mLegitymacji;
8) fotografia, o której mowa w art. 14 pkt 34 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. n i pkt 1a lit. l.";

6) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. Dane przekazywane do bazy SIO przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w związku z wydaniem mLegitymacji obejmują:

1) kod QR niezbędny do wygenerowania mLegitymacji;
2) kod aktywacyjny mLegitymacji;
3) numer edycji mLegitymacji.";

7) po art. 66b dodaje się art. 66c w brzmieniu:

„Art. 66c. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w celu umożliwienia wydawania mLegitymacji, po złożeniu wniosku przez kierownika podmiotu, pozyskuje z bazy danych SIO dane identyfikacyjne oraz dziedzinowe ucznia lub nauczyciela oraz dane szkoły lub placówki:

1) numer legitymacji;
2) numer szkoły lub placówki w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych;
3) imię (imiona);
4) nazwisko;
5) PESEL;
6) fotografię, o której mowa w art. 14 pkt 34 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. n i pkt 1a lit. l;
7) informację o niepełnosprawności;

8) datę wydania legitymacji;
9) datę ważności legitymacji;
10) nazwę szkoły lub placówki;
11) adres szkoły lub placówki;
12) telefon szkoły lub placówki;
13) imię i nazwisko kierownika podmiotu;
14) datę urodzenia.";

8) w art. 68 w ust. 4 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) rejestru legitymacji.".

9) art. 96 otrzymuje brzmienie:

„Art. 96. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze zarządzenia, wyznaczyć jedną lub więcej jednostkę organizacyjną podległą temu ministrowi lub przez niego nadzorowaną do prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania systemu informacji oświatowej.
2. W przypadku wyznaczenia więcej niż jednej jednostki, o której mowa w ust. 1, zarządzenie określa w szczególności podział zadań pomiędzy tymi jednostkami oraz ramowe zasady współpracy przy wykonywaniu zadań z zakresu obsługi, o której mowa w ust. 1.
3. Jednostki, o których mowa w ust. 1, mogą wykorzystywać infrastrukturę oraz dane systemu informacji oświatowej w szczególności do prowadzenia prac diagnostycznych i analiz związanych z funkcjonowaniem systemu, świadczenia usług wsparcia użytkownikom systemu i podmiotom, których dane zgromadzone są w bazie danych SIO oraz tworzenia i rozwijania interfejsów i narzędzi cyfrowych z obszaru oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki, w tym poprzez zapewnienie interoperacyjności z aplikacją mObywatel, o której mowa w ustawie z dnia … 2022 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2022 r. poz. …).

W związku z powyższym proponuję również uzupełnienie tekstu uzasadnienia o następujące informacje:

UZASADNIENIE

W art. … projektu proponuje się zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 868 i 1116), które są konsekwencją wprowadzenia możliwości wydawania uczniowi mLegitymacji szkolnej jako mobilnej postaci legitymacji szkolnej oraz nauczycielowi mLegitymacji służbowej nauczyciela.

Zaproponowane zmiany umożliwią rejestrację i wydawanie mLegitymacji szkolnych i mLegitymacji służbowych nauczyciela za pośrednictwem systemu informacji oświatowej (SIO).

W niniejszej ustawie zaproponowano następujące zmiany:
1) dodanie nowego zbioru danych o legitymacjach– zwanego „rejestrem legitymacji" oraz określenie danych gromadzonych w ramach zbioru;

2) rozszerzenie zbieranych danych dziedzinowych ucznia w związku z wydaniem mLegitymacji o numer legitymacji i fotografię kolorową zawierającą wizerunek twarzy w przypadku złożenia wniosku o wydanie mLegitymacji;

3) uregulowanie kwestii pozyskiwania danych z bazy SIO przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w celu umożliwienia wydania mLegitymacji.

Proponuje się, aby proponowane zmiany w zakresie ustawy o systemie informacji oświatowej weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

W związku z poszerzeniem zakresu zadań, do których wykorzystywany jest System Informacji Oświatowej o zadania związane z wydawaniem i ewidencjonowaniem mLegitymacji, konieczne jest zaangażowanie zasobów organizacyjnych będących w gestii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu oraz świadczenia wsparcia jego użytkownikom. W obecnym stanie prawnym, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyznaczyć tylko jedną jednostkę mu podległą bądź przez niego nadzorowana do zapewniania obsługi technicznej i organizacyjnej systemu informacji oświatowej. Projektowana zmiana umożliwia powierzenie tych zadań więcej niż jednej jednostce, co pozytywnie wpłynie na efektywność udzielania wsparcia użytkownikom oraz funkcjonowanie systemu oraz narzędzi cyfrowych wykorzystujących zasoby systemu, w tym dopiero powstających.

Z wyrazami szacunku

MINISTER EDUKACJI I NAUKI

Przemysław Czarnek
Minister
/ – podpisano cyfrowo/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1907101.6642392.5635668
Nazwa dokumentu	Uwagi MEiN_DSW_DWST_CTC .docx
Tytuł dokumentu	Uwagi MEiN_DSW_DWST_CTC
Sygnatura dokumentu	BM-WRP.0234.969.2022.PW
Data dokumentu	28.06.2022 17:42:42
Skrót dokumentu	CDFEDD69DC8957DEE893EBEE75718B2361 8BE7D6
Wersja dokumentu	1.48
Data podpisu	28.06.2022
Podpisane przez	Przemysław Czarnek Minister
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	29.06.2022 08:53:16
Autor wydruku:	Woźniak Paweł